

# Legislació sobre Serveis de la Societat de la Informació

LSSI

Autor: Enrique Pacheco Buil

# LSSI o LSSICE

LSSI o LSSICE és l'acrònim de Llei sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

La LSSI estableix les regles per l'utilització de Internet en relació amb l'activitat econòmica generada per la compra-venda de productes i serveis a Internet.

També regula les comunicacions comercials per via electrònica i la informació prèvia i posterior als contractes electrònics.



# LSSI: a qui afecta?

## Proveïdors de serveis

ISP (vodafone, movistar, ...), serveis d'allotjament de dades (dropbox, onedrive, hosting,...), buscadors (google, bing, duckduckgo,...) o enllaçadors web (meneame, google news, feedly ...)

## Empreses

Que realitzin activitat econòmica a través d'Internet

## Particulars

Que realitzin activitat econòmica a través d'Internet

## Activitats:

contractació de béns i serveis per via electrònica

el subministrament d'informació per aquest mitjà (com el que efectuen periòdics o revistes que poden trobar-se en la xarxa)

allotjament en els propis servidors d'informació

serveis o aplicacions facilitats per uns altres o la provisió d'instruments de cerca o d'enllaços a altres llocs d'internet

descàrrega d'arxius de vídeo o àudio

el comerç electrònic

**Sempre que representi una activitat econòmica per al prestador**

---

# Proveïdors de serveis: obligacions i responsabilitats

- ❑ **Informar** a la seva web sobre: nom o denominació social i dades de contacte (domicili, mail, telèfon) i NIF.
- ❑ Han de **col·laborar amb les autoritats** si se'ls requereix aturar o retirar un contingut de la xarxa.
- ❑ **Cookies.** Informar als usuaris de manera clara sobre la seva utilització i finalitat i demanar el seu consentiment. Es poden usar les cookies tècniques (exemple: identificador pel banc, carrito de la compra)
- ❑ **Informar sobre mitjans de seguretat** que fan servir per protegir als usuaris a Internet (virus, programes espia, spam). Normalment a la web del proveïdor.

# Empreses: obligacions i responsabilitats

Les empreses s'han d'identificar a la seva web amb la següent informació:

- ❑ Nom o denominació social i dades de contacte (adreça, mail, telèfon o qualsevol que permeti una comunicació directa).
- ❑ Número d'inscripció al registre mercantil.
- ❑ NIF.
- ❑ Informar sobre el preu dels seus productes, indicant si inclou IVA i el cost de les despeses d'enviament.

Contractació electrònica. Si l'empresa ofereix algun servei ha d'informar de:

- ❑ Les passes a seguir per realitzar el contracte.
- ❑ Si l'empresa arxiva el document del contracte i si serà accessible pel client.
- ❑ Possibilitat de canviar o eliminar les dades introduïdes.
- ❑ Llengua/es del contracte.
- ❑ Les condicions generals i demanar confirmació de l'acceptació del contracte (ex: mail de confirmació).

# Particulars: obligacions i responsabilitats

Particulars que tinguin botiga online, o que ofereix serveis o qualsevol activitat amb un benefici econòmic directe o indirecte. Ex: Un simple blog amb publicitat (GoogleAds) ja implica les següents obligacions i responsabilitats:

Els particulars s'han d'identificar a la seva web amb la següent informació:

- ❑ Nom o denominació social i dades de contacte (adreça, mail, telèfon o qualsevol que permeti una comunicació directa).
- ❑ NIF.
- ❑ Informar sobre el preu dels seus productes de manera clara i indicant si inclou IVA.

Contractació electrònica. Si el particular ofereix algun servei ha d'informar de:

- ❑ Les passes a seguir per realitzar el contracte.
- ❑ Si archiva el document del contracte i si serà accessible pel client.
- ❑ Possibilitat de canviar o eliminar les dades introduïdes.
- ❑ Llengua/es del contracte.
- ❑ Les condicions generals i demanar confirmació de l'acceptació del contracte (ex: mail de confirmació).

# Comunicacions comercials per via electrònica

- ★ Les comunicacions comercials per via electrònica han de ser clarament identificables, inclosa la persona física o jurídica que les realitza. Promocions, descomptes, premis i regals, prèvia la corresponent autorització, han de ser clarament identificats com a tals, i les condicions d'accés i participació han de ser fàcilment accessibles i prestar-se de manera clara i inequívoca.
- ★ No està permès l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que no hagin estat abans sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris, tret que existeixi una relació contractual prèvia i les ofertes siguin de matèries similars a les contractades anteriorment. Sempre s'ha de donar al destinatari la possibilitat d'oposar-se al tràfic-esmento de les seves dades amb finalitats promocionals amb un procediment senzill i gratuït.
- ★ Els prestadors de servei podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris sempre que aquests hagin donat el seu consentiment previ baix informació clara i completa sobre la seva utilització. És possible l'emmagatzematge o accés d'índole tècnica al sol fi d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

# Compres segures en el comerç electrònic

Algunes mesures de seguretat del portal de la LSSI:

- Vigila la pàgina web: comprar productes de primeres marques en pàgines web amb adreces estranyes t'ha de posar alerta.
- Mira les dades del titular: les web de productes originals publiquen les dades de l'empresa, contacte, adreça, etc.
- Llegeix els textos: si la sintaxi no es adient, hi ha errors gramaticals greus o paraules desconegudes, podria ser una traducció automàtica.
- Compte amb les ofertes: si els preus dels productes són anormalment baixos en relació amb el preu habitual del producte, sigues desconfiat.
- Verifica els comentaris d'altres usuaris: busca la URL que estàs consultant en un buscador i potser trobaràs si altres usuaris han tingut problemes amb aquesta pàgina anteriorment.

# Bibliografía

Seguridad Informática.

Autor: Ignacio Triviño Mosquera.

Editorial Sintesis.

(2020). Seguridad informática (Edición 2020) (E-Book). Paraninfo.

<https://ebooks.paraninfo.es/reader/seguridad-informatica-edicion-2020-e-book>